

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 11/12/2024
CELSE NO : 1.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Neslihan SARIGÜL 194805
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Mustafa Said AYDIN 179355
KATİP : Tunahan TEZ 186423

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Müşteki Hasan Yalım ve vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi, başka gelen yok.

CMK'nın 191 maddesi gereğince iddianamenin kabul kararı ve iddianame okundu.

Heyet değişikliği nedeniyle tensip zaptı ve ekleri okundu.

Müşteki Hasan Yalım, sanık Cem Ekinci ve sanık Kamil Hacıgökmen adına çıkartılan çağrı kağıtlarının usulüne uygun tebliğ edildiği görüldü.

Tanık İbrahim Ant'ın beyanlarının tespiti amacıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın ikmal edildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

ATK Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi'nin 26/08/2024 tarihli raporuyla eksikliklerin giderilmesinin ardından raporun düzenleneceğini bildirdiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Antalya barosuna kayıtlı Av. Ayhan Seçsev'in sanık Kamil Hacıgökmen adına vekaletname sunduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akedaş, Alanya PTT Müdürlüğü, Odeabank, Buranbank, Vakıfbank, Anadolu Bank, Antalya SGK İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Türk Telekomünikasyon A.Ş., Garanti Bankası, Turkcell, Alanya Ticaret Sicil Müdürlüğü, Alanya 4. Noterliği, Alanya 5. Noterliği, Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü, Akbank, HSBC Bankası, Halkbank, Citibank, Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Alanya İlçe Seçim Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerelere yanıt verildiği görüldü, okundu, dosyasına konuldu.

AKGD: Duruşmanın kapsamı nazara alındığında daha sağlıklı olacağı değerlendirildiğinden beyan içeriklerinin SEGBİS ile kayıt altına alınarak duruşmada görevli zabıt katibince dökümlerinin yapılmasına, Uypap sisteminde kayıt sekmesinde arıza olması halinde telafisi mümkün olmayan kayıp yaşanacağı değerlendirilerek duruşmanın ayrıca kamera ile de kayıt altına alınmasına karar verilerek tefhimle açık yargılamaya devam edildi.

SEGBİS kaydı ve kamera çekimine başlandı.

Müşteki Hasan Yalım huzura alındı. Kimlik ve ifade tespitine geçildi.

MÜŞTEKİ: **HASAN YALIM**, İsmail ve Gülüzar oğlu, 02/07/1960 ALANYA doğumlu, ANTALYA, ALANYA, Tophane mah/köy nüfusunda kayıtlı. Karakocalı Mah. Gökbek Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:10393656968. Cep Tel. No: 05541318981.



Müştekiye iddianame içeriği anlatıldı. CMK234 maddesinde belirtilen : " Duruşmadan haberdar edilme, Kamu davasına katılma,Tutanak ve belgelerden vekili aracılığı ile örnek isteme,Tanıkların davetini isteme, Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme, Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma" hakları ayrı ayrı anlatıldı.

MÜŞTEKİ HASAN YALIM BEYANINDA: Müştekinin beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Müştekinin soruşturma aşamasında alınan beyanları okundu, soruldu: Doğrudur bana aittir, aynen tekrar ederim, dedi.

Müşteki vekilinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Cem Ekinci müdafinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin soruları üzerine müştekiden soruldu: Müştekinin beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinden soruldu: Avukatın beyanı daha sonra dökümü yapılmak üzere kayıt altına alındı.

İddia makamından soruldu: Eksik hususlar giderilsin, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Suçtan zarar görme ihtimaline binaen, müştekinin CMK-237 ve devamı maddeleri uyarınca katılan, müşteki vekilinin katılan vekili olarak dava ve duruşmalara kabulüne,

2-Emanet memurluğunun 2023/1914 sırasında kayıtlı senet aslının gönderilmesinin istenilmesine,

3-2 nolu ara karar yerine getirildiğinde İstanbul Adli Tıp Kurumu Fiziki İhtisas Dairesi'ne dosyanın ve kurumlardan gelen yazı cevaplarının gönderilerek Senet üzerindeki yazıların aynı/farklı kalemle, yaklaşık/uzak tarihlerde yazılıp yazılmadığı yönünde tespit yapılmaya çalışılması, senet üzerindeki borçlu kısmındaki imza ve yazıların CNC aletiyle oluşturulup oluşturulmadığının tespit edilmesi, senet üzerinde imza yazı izleri bulunup bulunmadığının, karbon kağıt kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi, 17/01/2016 düzenlenme tarihli, 55.000,00 Euro değerinde senet aslı ile Hasan Yalım, Kamil Hacıgökmen ve Cem Ekinci'ye ait imza ve yazı örnekleri üzerinde gerekli incelemenin yapılarak, Senet üzerindeki imza ve yazıların Hasan Yalım, Kamil Hacıgökmen veya Cem Ekinci eli ürünü olup olmadığının, sahte olup olmadığının, sahte ise iğfal kabiliyet bulunup bulunmadığının tespit edilerek rapor düzenlenmesinin istenilmesine,

4-Sanıklar Cem Ekinci ve Kamil Hacıgökmen hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine,

5-Sanık Kamil müdafine delillerini bildirmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

6-Katılan vekiline delillerini bildirmek üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine,

Bu nedenlerle duruşmanın 07/05/2025 tarihi saat 13.40'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 11/12/2024

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 194805

e-imzalı

Üye 267066

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı

